



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 103/14

בענין : 1. הילה שולומון
רח' ליטאניס 17, חיפה 34337
טל': 050-2994743

2. אלישבע שולומון ת.ז. 050903863
שד' אבא חושי 54, חיפה 34983
טל': 050-7331770, פקס: 04-8102220

התובעות

נ ג ד

אורנית אסנין
ע"י ב"כ עו"ד ענת באור-פרל
שד' פליימס 2, חלונות הסיטי, חיפה

הנתבעת

פ ס ק - ד י ו

1. מחלוקת על אופן השימוש והאחזקה של הרכוש המשותף – שהיקפו קטן וזניח – היא שעומדת להכרעה . אלא שבבסיס המ חלוקת, כך התרשמתי , יחסים בינאישיים טעונים המשתקפים לא רק בכתבי- בי-דין אלא בחליפת התכתובות ביניהם במשך שנים , זרים למשטר הבית המשותף , וחבל שכך ; אם לא כן היו הצדדים מפיקים הנאה גדולה יותר לא רק מהרכוש המשותף אלא גם מהשטחים המוצמדים כל אחד לדירתו שלו . הדברים מקבלים משנה תוקף לנוכח העובדה שרק שתי דירות הן פוטנציאל לשימוש באותו רכוש משותף . מכל מקום , משהונחה המחלוקת על שולחני – מחובתי להכריע בה . מכל מקום במסמך זה תידונה העובדות הרלבנטיות לשם הכרעה בסכסוך, ובהן בלבד.

2. עסקינן אם כן בבעלים של שתי דירות, בנויות זו מעל זו, בבית המשותף המזוהה כחלקה 118 בגוש 10774 ברח' ליטניס 17 חיפה. הבית המשותף מונה יותר דירות, אולם רק דירות האגף המערבי של הבית המשותף הן צד לסכסוך : דירת התובעות המזוהה כחלקת משנה 4 ונמצאת בקומה הראשונה/העליונה של הבית, ודירת הנתבעת המזוהה כחלקת משנה 2 ונמצאת בקומת הקרקע של הבית. לבית גם קומת מסד המכילה מקלט [מתחת לאגף המזרחי של הבית] וחלל עמודי התמך של הבית שעיקרו מתחת לדירת הנתבעת. הסכמות אליהן הגיעו בעלי הדירות באגף זה במהלך השנים, נרשמו בפנקסי המקרקעין ומעמדן כשל תקנון מוסכם, חילקו את החצר ה'חובקת' את האגף המזרחי בין שתי דירות האגף, באופן שמתחם העמודים מתחת לדירת הנתבעת וכן המרווח הקדמי ה'כלוא' בין האגף המערבי לבין גבול החלקה צמוד לדירת הנתבעת, מרווח העורפי צמוד לדירת התובעות, והמרווח המערבי מהווה צמידות משותפת של שתי הדירות. אציין כי תשריט התיקון המגדיר את שטח ההצמדה המשותפת ד' הינו בבחינת 'ציור' ולא 'שרטוט', כך למשל הוא חסר מידות, מה שמשליך גם על ההצמדות המשיקות לו. הפרטים דלעיל נגזרים מנתוני רישום הבית המשותף במירשם המקרקעין.

3. השימוש שעושה הנתבעת בשטחים המוצמדים לדירתה וכן באלו המשותפים, הוא שבמחלוקת:

(א) שימוש בחצר המשותפת –

– נטען בתביעה כי הנתבעת מעמידה דרך קבע ומזה שנים ריהוט גן פרטי שלה בחצר המשותפת באופן שאינו מאפשר לתובעות לעשות שימוש באותו מתחם גם כן, וכן אינו מאפשר להן מעבר חופשי לשיפולי החלקה, להצמדה שלהן.

– בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי תחילת השימוש משכבר בהסכמות בין הבעלים שקדמו לתובעות ולפיהן הנתבעת היתה היחידה שתחזקה את ההצמדה המשותפת והיתה המשתמשת היחידה בה. כעת, שלא כנטען בתביעה, התובעות משתמשות בחצר אך לא נושאות בעלות אחזקתה. הן גם מסבות נזק לריהוט הגן של הנתבעת המוצב בחצר המשותפת.

– אין ספק, וגם לא מחלוקת, על כך שלשני הצדדים זכות שימוש בחצר המשותפת, כך עולה מכתבי הטענות. בביקור במקום שקיימתי במעמד הצדדים וב"כ הנתבעת התרשמתי ממיקומו של המשטח המשותף שבמחלוקת : משטח מפולס נמוך ממפלס הכביש, שגודלו אינו יכול להכיל בו זמנית ריהוט גן של שני הצדדים גם יחד. מציאות זו גוזרת את מהות השימוש הסביר בו.

– בפסיקה נקבע כי שימוש סביר ברכוש משותף הינו **שימוש יומיומי ורגיל שעולה בקנה אחד עם תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים**. ראה ע"א 549/73 וינטרס נ. זמורה פד"י כח (1) 645. הלכה זו שנפסקה לפני שנות דור שולטת בכיפה ובפסיקה עד עצם היום הזה. ראה ע"א (ת"א) 2704/05 של כב' השופטת שרה דותן מיום 21.3.06.

– שימוש כגון דא יהיה אפשרי רק גם כל בעל דירה יפנה מהחצר המשותפת את הריהוט הפרטי שלו כל אימת שסיים את השימוש בו, ללא שום קשר לשימוש שנעשה על ידו בחצר הפרטית שלו. הסכמות לשימוש כזה או אחר ברכוש המשותף, כל אימת שלא עוגנו בתקנון מוסכם, אף הן תלויות זמן ומקום. משבחר צד להסכמות הללו לחדול מהן – אין מניעה שיעשה כן ואזי תחזור ההסדרה שבדין להתקיים. ראה ע"א (ת"א) 271/85 הילמן נ' רזון פס"מ תשמ"ז(1) 283 שם נפסק כי ביהמ"ש צריך להימנע מלהסיק מוויתורי ס זמניים המבוססים על יחסי שכנות תקינים, ויתור על זכות קניינית.

– אני קובעת אפוא כי זכותו של כל צד לעשות שימוש בחצר המשותפת לעת פנאי, ולשם כך גם להציב בה ריהוט גן, ובלבד שלא יופרע תוואי הירידה לשיפולי החצר; אולם עליו לפנות את כל מיטלטליו מכל סוג שהוא כל אימת שחדל מלעשות בהם שימוש, ולהימנע מהפרעה לשימוש דומה ממשנהו. ככל שהצדדים לא ישכילו למלא אחר הוראה זו בפסק הדין ייקבע – לפי בקשה של צד מעוניין – לוח זמנים לשימוש בחצר המשותפת, בהחלטה שיפוטית שתירשם בפנקסי המקרקעין.

– מכל מקום אני מוצאת להדגיש כי לאף לא אחד מהצדדים אין זכות לעשיית דין עצמית לרבות לא לפינוי המיטלטלין של האחר.

(ב) התקנת תאורה על הקיר התומך של החצר –

– על הקיר התומך שבקדמת הבית, זה שבנוי על גבול החלקה עם הדרך הציבורית, לאורכו עובר תוואי הירידה לחלק התחתון של החלקה לרבות הכניסה לדירת הנת בעת, מותקנים פנסי תאורה שהשליטה על הפעלתם היא מדירת הנתבעת. טוענות התובעות כי הגם שהפנסים הותקנו לפני שנים ללא מחאת מצד הדיירים שקדמו להן, הם מכוונים לחלונות הדירה שלהם ומסבים מטרד.

– הנתבעת מבקשת לראות בעילת תביעה זו משום קנטרנות שכן העילה קמה רק לאחרונה על רקע יחסי השכנות המתוחים, בעוד מערכת התאורה – שמשרתת את שתי הדירות – הותקנה לפני שנים ללא שום מחאה, גם לא בעת שהקיר עליו המערכת מותקנת שופץ לפני כ-8 שנים. יחד עם זאת לנוכח הטענות הוסטו הפנסים מתאורה ישירה על המבנה. גם עלה מהשלמת הטיעונים כי נכון להיום דירת הנתבעת אינה מאוכלסת ומערכת התאורה מנותקת.

– אני דוחה את התביעה בגין עילה זו , כמו גם את התביעה בגין רעש שעולה מטריקת דלתות . לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין מטרד אינו בסמכותי השיפוטית. מעבר לנחוץ , התרשמתי בביקור במקום שפנסי התאורה מוסטים כלפי מטה . ועוד, ככל שהתובעות ביחד עם הנתבעת תפעלנה להתקנת מערכת תאורה חדשה ומשותפת , אזי היא תייתר את המערכת הנוכחית שניתן יהיה להסירה מקיר הבית.

(ג) מחלוקת כספית בעילה של צריכת מים –

– בעילה זו נפתחה בין הצדדים "מלחמת עולם " משל הסכום היה אסטרונומי. ולא היא ; המחלוקת היא על 450 ₪ לפי תחשיב של התובעות, שספק בעיני אם יש להן עילה כלפי הנתבעת דווקא ולא כלפי תאגיד המים . ועוד, הצדדים בחרו למצות את המחלוקת על דרך של טיעונים בכתב ללא עדויות בלתי אכן כדי לקבוע מימצאים ומסקנות בקשר לחוב הכספי הנטען.

– לדעתי, לולא היחסים הטעונים בין הצדדים לא היתה מגיע ה המחלוקת כספית לכדי הגשת כתב תביעה . וראיה לכך שהתובעות מייחסות את התגבשות החוב לתקופה שקדמה לתביעה בשנה לפחות . מטעם זה אינני רואה לאפשר לצדדים לעשות שימוש בערכאות השיפוטיות כדי להכריע בסכסוך מלאכותי וזניח. נכון להיום החצר המשותפת אינה מגוננת , לא מטופחת ול א מושקית, משל "לא לי לא לך לא יהיה". גם אין חיובי מים. למבוי סתום כמו נותן הדין פתרון : מינוי נציגות חיצונית בשכר שתנהל את הרכוש המשותף . ראה סעיף 67 לחוק המקרקעין. חרף הסמכות הטבועה שלי כערכאה שיפוטית ליתן כל סעד שנראה ראוי בנסיבות הענין , לא ראיתי להפעיל סמכות זו כאן כדי לאפשר לצדדים להתעשת ולקבוע דפוסי התנהלות מוסכמים ראויים . לא יעלה הדבר בידיהם אזי לא מן הנמנע שאכן אמנה נציגות חיצונית בשכר לפי בקשה של צד מעוניין במסגרת הליך נפרד.

4. לנוכח תוצאות ההליך לפיו התקבלו מקצת תביעות התובעות , ומקצתן נדחו מצאתי שלא לעשות צו להוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בהעדר הצדדים ביום י"א/אב/תשע"ד 06/08/2014

העתקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבוים
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין